

SAUNA SULTAN MANEVİ DEĞERLERİ YAŞATMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı: “Sauna Sultan Manevi Değerleri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği”dir.

Derneğin merkezi İstanbul ili, Sarıyer ilçesidir.

Derneğin şubesi bulunmaz. Dernek, bu tüzük değiştirilmedikçe şube açamaz. Dernek, amaç ve faaliyetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu kararıyla, mevzuata uygun şekilde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 2- Dernek; toplumun manevi, ahlaki, kültürel ve sosyal değerlerinin korunmasına, yaşatılmasına, geliştirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak; milli, manevi, insani ve kültürel değerler çerçevesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmek; ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik ayni ve nakdi yardım faaliyetleri yürütmek; gıda, sıcak yemek, erzak, giyim, barınma, eğitim, sağlık, sosyal destek ve benzeri alanlarda yardım ve dayanışma çalışmaları yapmak; toplumda yardımlaşma, dayanışma, merhamet, kardeşlik, iyilik ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak; eğitim, kültür, sosyal yardım, manevi rehberlik, gençlik, aile, kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunmak; tarihi, kültürel, dini ve manevi değeri bulunan mekânların, türbelerin, kabristanların, hayır eserlerinin ve benzeri kültürel miras alanlarının korunması, temizliği, bakımı, onarımı, ihyası, tanıtımı ve çevre düzenlemesi konularında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinler alınmak ve mevzuata uygun hareket edilmek kaydıyla çalışmalar yapmak; bu amaçlar doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, kültürel, eğitsel, manevi ve insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

- 1- Derneğin amaçlarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, proje ve programlar geliştirmek.
- 2- Manevi, ahlaki, kültürel, sosyal ve insani değerlerin yaşatılması amacıyla kurs, seminer, konferans, panel, söyleşi, sohbet, toplantı, çalıştay, eğitim programı, kültür programı ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
- 3- Toplumda yardımlaşma, dayanışma, gönüllülük, iyilik, kardeşlik, aile bütünlüğü, ahlaki gelişim, gençlerin korunması ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- 4- İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere gıda, sıcak yemek, erzak, giyim, yakacak, kırtasiye, eğitim, sağlık, barınma, ev eşyası ve benzeri konularda ayni veya nakdi yardımda bulunmak.
- 5- Gerekli izinler alınmak ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmek kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak; yurt içinden ve yurt dışından bağış, ayni yardım ve nakdi yardım kabul etmek.
- 6- İlgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aşevi, yemek dağıtım noktası, sosyal yardım merkezi, gıda ve erzak dağıtım organizasyonları kurmak, işletmek veya bu tür faaliyetlere destek olmak.
- 7- Fakir, muhtaç, kimsesiz, yaşlı, engelli, hasta, öğrenci, yetim, öksüz, dul, afetzedede ve benzeri dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik sosyal destek faaliyetleri yürütmek.
- 8- Öğrencilere ve ihtiyaç sahibi gençlere eğitim, kırtasiye, burs, barınma, rehberlik ve kişisel gelişim desteği sağlamak; eğitim başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
- 9- Aile yapısının korunması, gençlerin manevi ve ahlaki gelişimi, kadınların ve çocukların sosyal hayata katılımı, yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla projeler yürütmek.
- 10- Tarihi, kültürel, dini ve manevi değeri bulunan türbe, kabristan, hayır eseri, mezarlık, çeşme, sebil, cami çevresi, manevi ve kültürel hatıra niteliğindeki alanlar ve benzeri mekânların korunması, temizliği, bakımı, onarımı, çevre düzenlemesi, tanıtımı ve ihyası için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinleri almak suretiyle faaliyetlerde bulunmak.

- 11- K lt r varlığı, vakıf eseri, tarihi eser veya kamuya ait alan niteliğinde bulunan yerlerde yapılacak her t rl  bakım, onarım, restorasyon, temizlik,  evre d zenlemesi ve ihya faaliyetini ilgili mevzuat h k mleri ile yetkili kurum ve kurulların izni, g zetimi ve denetimi altında y r tmek.
- 12- Derneğin amacı doėrultusunda kamu kurum ve kuruluřları, belediyeler,  niversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluřları, meslek kuruluřları ve g n ll  platformlarla ortak projeler y r tmek, protokoller yapmak ve iř birliėi geliřtirmek.
- 13- Amacın ger ekleřtirilmesi i in gerekli olan her t rl  bilgi, belge, dok man, arřiv, g rsel, sesli ve yazılı materyali temin etmek; dok mantasyon merkezi, k t phane, arřiv ve dijital yayın platformları oluřturmak.
- 14- Dernek faaliyetlerini duyurmak ve ama ları doėrultusunda toplumu bilgilendirmek i in gazete, dergi, kitap, broř r, b lten, afiř, katalog, internet sitesi, sosyal medya hesabı, video, belgesel, dijital yayın ve benzeri yayınlar hazırlamak ve yayımlamak.
- 15- Derneğin ama larını ger ekleřtirmek i in yurt i inde ve yurt dıřında sempozyum, panel, konferans, k lt r gezisi, ziyaret programı, anma programı, sergi, kermes, yardım organizasyonu, sosyal sorumluluk faaliyeti ve benzeri etkinlikler d zenlemek.
- 16- Dernek  yeleri ve g n ll leri arasında dayanıřmayı artırmak amacıyla yemekli toplantılar, k lt rel programlar, gezi, ziyaret, tanıřma ve kaynařma etkinlikleri d zenlemek.
- 17- Dernek faaliyetleri i in gerekli olan tařınır ve tařınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; dernek yararına ayni hak tesis etmek; gerekli ara , gere , demirbař, teknik ekipman, kırtasiye ve benzeri malzemeleri temin etmek.
- 18- T z k ama larının ger ekleřtirilmesi i in ihtiya  duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, mevzuata uygun olmak kaydıyla iktisadi, ticari ve sınai iřletmeler kurmak ve iřletmek.
- 19- Derneğin amacı doėrultusunda gerekli g r lmesi halinde vakıf kurmak, federasyon kurmak, kurulu federasyonlara katılmak veya benzer ama lı dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluřlarıyla iř birliėi yapmak.
- 20- Mevzuata uygun olmak kaydıyla uluslararası faaliyette bulunmak; yurt dıřındaki dernek, vakıf, sivil toplum kuruluřu ve benzeri kuruluřlarla proje bazlı ortak  alıřmalar yapmak, yardımlařmak ve iř birliėi geliřtirmek.
- 21- Mevzuatın izin verdiėi  l  de temsilcilik, lokal, sosyal tesis, eėitim ve k lt r merkezi, yardım merkezi, ařevi, k t phane, dok mantasyon merkezi ve benzeri birimler a mak.
- 22- Afet, salgın, yangın, deprem, sel ve benzeri olaėan st  durumlarda ihtiya  sahiplerine y nelik sosyal yardım, gıda, barınma, eřya, kıyafet, temizlik ve temel ihtiya  desteėi saėlamak; ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak yardım faaliyetleri y r tmek.
- 23- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diėer dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluřları ve benzeri sivil toplum kuruluřlarıyla ortak platformlar oluřturmak.
- 24- Derneğin ama larını ger ekleřtirmek i in mevzuatın derneklere tanıdıėı diėer faaliyetleri y r tmek.
- 25- Ramazan ayı, kandil, bayram,  zel g n ve geceler ile benzeri zamanlarda iftar, sahur, sıcak yemek, kumanya, erzak, giyim, bayramlık, hijyen paketi ve benzeri sosyal yardım organizasyonları d zenlemek.
- 26- Mevzuata uygun olmak kaydıyla kurban, adak, akıka ve benzeri hayır ama lı baėıřların ihtiya  sahiplerine ulařtırılmasına y nelik organizasyonlar yapmak veya bu alanda faaliyet g steren kurum ve kuruluřlarla iř birliėi y r tmek.
- 27- G n ll l k bilincini geliřtirmek amacıyla g n ll  ekipleri oluřturmak; g n ll lere y nelik eėitim, bilgilendirme, g rev daėılımı, koordinasyon ve saha  alıřmaları yapmak.
- 28- İhtiya  sahiplerinin tespiti amacıyla bařvuru almak, sosyal inceleme yapmak, saha ziyareti ger ekleřtirmek, yardım deėerlendirme komisyonları oluřturmak ve yardımların adil, řeffaf ve d zenli řekilde ulařtırılmasına y nelik sistemler kurmak.
- 29- Kiřisel verilerin korunmasına iliřkin mevzuata uygun olmak kaydıyla  yelerin, g n ll lerin, baėıř ların ve yardım alacak kiřilerin bařvuru, iletiřim, yardım ve faaliyet kayıtlarını tutmak; bu kayıtların g venliėini saėlamak.
- 30- Derneğin ama ları doėrultusunda manevi, ahlaki, ailevi, sosyal ve k lt rel konularda rehberlik, danıřmanlık, bilgilendirme, sosyal destek ve y nlendirme faaliyetleri yapmak; bu faaliyetleri mevzuata uygun, istiřari ve destekleyici nitelikte y r tmek; gerekli hallerde uzman kiři, kurum ve kuruluřlardan destek almak veya ilgili kiři ve kurumlara y nlendirme yapmak.

- 31- Cenaze, defin, taziye, kabristan ziyareti, mezarlık temizliği, dua ve anma programları gibi sosyal ve manevi dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerde bulunmak.
- 32- Yaşlı, hasta, engelli, kimsesiz ve yalnız yaşayan kişilere yönelik ev ziyareti, refakat, moral desteği, temel ihtiyaç desteği ve sosyal dayanışma faaliyetleri yürütmek.
- 33- Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik kitap okuma programları, değerler eğitimi çalışmaları, kültür-sanat etkinlikleri, sosyal gelişim programları, bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
- 34- Derneğin amaçları doğrultusunda çevre temizliği, mezarlık ve kabristan çevresi temizliği, türbe ve manevi mekân çevresi temizliği, fidan dikimi, çevre düzenlemesi ve benzeri gönüllü faaliyetlerde bulunmak.
- 35- Derneğin faaliyetlerini yürütmek amacıyla dijital platformlar, internet sitesi, sosyal medya hesapları, çevrim içi başvuru sistemleri, bağış bilgilendirme sayfaları ve elektronik iletişim araçları oluşturmak; bu araçları mevzuata uygun şekilde kullanmak.
- 36- Dernek faaliyetlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyet raporları, yardım dağıtım raporları, proje sonuç raporları, bilgilendirme bültenleri ve kamuoyuna açık duyurular hazırlamak.
- 37- Derneğin amaçları doğrultusunda kamu yararına çalışan dernek statüsü, izin almadan yardım toplama yetkisi veya mevzuatın öngördüğü benzeri statü, izin ve yetkilendirmeler için gerekli başvuruları yapmak.
- 38- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası hibe, proje, destek, fon, sponsorluk ve iş birliği programlarına başvurmak; kabul edilen projeleri mevzuata uygun şekilde yürütmek.
- 39- Dernek adına banka hesabı açmak, elektronik tahsilat ve ödeme sistemleri kullanmak, bağış ve aidat tahsilatlarını mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek.
- 40- Derneğin amaçları doğrultusunda aynı bağış deposu, erzak deposu, yardım dağıtım noktası, gönüllü koordinasyon merkezi ve benzeri destek birimleri oluşturmak.
- 41- Mevzuata uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım, destek, eğitim, kültür ve sosyal dayanışma projeleri yürütmek; yurt dışından yardım almak veya yurt dışına yardım yapmak için gerekli bildirim ve izin süreçlerini yerine getirmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; manevi değerlerin yaşatılması, eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma, insani yardım, gönüllülük, toplumsal dayanışma, aile, gençlik, kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek çalışmaları, gıda ve erzak yardımları, sıcak yemek ve aşevi faaliyetleri, burs ve eğitim destekleri, kültürel mirasın korunması, türbe, kabristan, hayır eseri ve manevi değeri bulunan mekânların korunması, temizliği, bakımı, tanıtımı ve ihyası, afet ve acil durum yardımları, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum iş birlikleri, vakıflaşma, temsilcilik, yayıncılık, dijital bilgilendirme, proje geliştirme ve mevzuatın derneklere izin verdiği diğer sosyal, kültürel, eğitsel, manevi ve insani yardım alanlarında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan; derneğin amaç, ilke, çalışma konuları ve manevi hassasiyetlerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, derneğin güven ilişkisine uygun hareket eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi derneğe asıl üye olmak üzere başvuruda bulunabilir. Yabancı gerçek kişilerin asıl üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik, gönüllülük, destekçilik ve bağışçılık için bu şart aranmayabilir.

Dernek üyeliği kendiliğinden kazanılmaz. Dernek üyeliği için başvuru, dernek başkanlığına yazılı olarak yapılır. Üye olmak isteyen kişinin, yönetim kurulunca hazırlanacak üyelik başvuru formunu doldurması, dernek tüzüğünü ve derneğin amaç, ilke ve manevi hassasiyetlerini kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesi gerekir.

Derneğin asıl üye yapısı; derneğin kuruluş amacı, manevi hassasiyetleri, sosyal yardım faaliyetlerinin güvenliği, bağış ve yardım süreçlerinin denetlenebilirliği, genel merkez bütünlüğü, üyeler arasındaki güven ilişkisi, mali güvenliği, iç denetim kapasitesi ve kurumsal devamlılığı gözetilerek sınırlı ve kontrollü şekilde oluşturulur. Derneğin kurucu üyeleri ile kuruluş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yönetim kurulu kararıyla asıl üyeliğe kabul edilen kişiler, derneğin çekirdek asıl üye yapısını oluşturur.

Genel kurul, derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelere asıl üyelerden oluşur. Asıl üyeler genel kurulda oy kullanma; yönetim kurulu, denetim kurulu ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun asıl veya yedek üyelerini seçme ve ilgili mevzuat ile bu tüzük hükümleri çerçevesinde dernek organlarına seçilme hakkına sahiptir.

Asıl üyelik başvuruları yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde ön değerlendirmeye alınır. Yönetim kurulu; başvurunun reddine, kuruluş tarihinden itibaren ilk bir ay içinde yapılan başvurularda asıl üyeliğe kabulüne veya kuruluş döneminden sonraki başvurularda bu maddede belirtilen değerlendirme sürecinin başlatılmasına karar verebilir. Yönetim kurulu; başvuru sahibinin derneğin amaç ve ilkelerine uygunluğunu, dernek faaliyetlerine katkısını, derneğin manevi hassasiyetlerine uyumunu, güven ilişkisine uygunluğunu, üyelik şartlarını, derneğin faaliyet kapasitesini ve mali-idari güvenliğini değerlendirir. Yönetim kurulu üyelik başvurusunu kabul etmek veya değerlendirme sürecini başlatmak zorunda değildir.

Kuruluş tarihinden itibaren ilk bir ay içinde asıl üyeliğe kabul edilecek kişilere ilişkin kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu kişiler üye kayıt defterine asıl üye olarak kaydedilir. Yönetim kurulu, derneğin asıl üye yapısının güvenli, sınırlı ve denetlenebilir kalması için başvuruları kabul veya reddetme konusunda takdir yetkisine sahiptir.

Derneğe maddi, manevi, bilimsel, kültürel, sosyal, mesleki, gönüllülük veya hizmet bakımından önemli destek sağlamış bulunan kişiler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler aidat ödemek zorunda değildir; ancak kendi istekleriyle derneğe bağışta bulunabilir veya dernek faaliyetlerine ayni, nakdi, mesleki, sosyal ya da gönüllü destek sağlayabilir.

Onursal üyeler, yönetim kurulunun davetiyle genel kurul toplantılarına dinleyici ve istişari nitelikte katılabilir; derneğin amaçları doğrultusunda görüş, öneri ve temennilerini sunabilir; dernek tarafından düzenlenen faaliyet, toplantı, etkinlik, eğitim, kültür, sosyal yardım, gönüllülük, proje, danışma, tanıtım ve istişare çalışmalarına katılabilir.

Dernek faaliyetlerine destek olmak isteyen ancak asıl üyeliğe kabul edilmeyen kişiler; gönüllü, destekçi, bağışçı veya danışma kurulu üyesi sıfatıyla dernek faaliyetlerine katılabilir. Bu kişiler yönetim kurulunun daveti veya uygun görmesi halinde toplantılara, komisyonlara, çalışma gruplarına, proje ekiplerine, gönüllü ekiplerine, danışma ve istişare faaliyetlerine katılabilir.

Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri; yönetim kurulunun açık kararı ve verdiği yetki sınırları içinde dernek için belirlenen işleri yapabilir. Bu görevler, bu kişilere dernek organı sıfatı kazandırmaz; dernek adına temsil, ilzam, bağış veya yardım toplama, sözleşme yapma, borçlanma, banka hesabı açma, mali işlem yürütme, resmî açıklama yapma veya üçüncü kişiler nezdinde derneği bağlayıcı işlem yapma yetkisi vermez. Bu tür yetkiler ancak yönetim kurulunun açık, yazılı ve sınırlı yetkilendirmesiyle kullanılabilir.

Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri genel kurulda oy kullanamaz; yönetim kurulu, denetim kurulu veya Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun asıl ya da yedek üyeliğine aday olamaz ve seçilemez; genel kurul yeter sayısına dâhil edilmez; tüzük değişikliği, fesih, malvarlığı, temsilcilik, borçlanma ve benzeri konularda oy hakkına sahip değildir.

Gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyelerinden üyelik aidatı alınmaz. Ancak bu kişiler kendi istekleriyle derneğe bağışta bulunabilir, gönüllü destek katkısı sağlayabilir veya dernek faaliyetlerine ayni, nakdi, mesleki, sosyal ya da gönüllü destek verebilir. Bu katkılar aidat niteliğinde değildir; bu kişilere asıl üyelik, oy kullanma, seçme, seçilme veya dernek organlarında görev alma hakkı kazandırmaz.

Kuruluş döneminden sonra yapılacak asıl üyelik başvurularında, başvuru sahibinin dernek faaliyetlerine en az üç yıl süreyle fiilî, düzenli ve belgelendirilebilir biçimde katkı sağlamış olması ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Bu sürenin geçmiş olması kendiliğinden asıl üyelik hakkı doğurmaz.

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için en az beş çekirdek asıl üyenin, başvuru sahibi hakkında ayrı ayrı düzenlenmiş, yazılı, imzalı ve gerekçeli olumlu referansı aranır. Referans verilmesi kişiye üyelik hakkı kazandırmaz ve referans veren üyeler başvurunun nihai kabulü konusunda herhangi bir taahhüt altına girmez.

Başvuru, öncelikle Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunca incelenir. Kurul; gerekli bilgi ve belgeleri toplar, başvuru sahibinin derneğin amaçlarına, manevi hassasiyetlerine, güven ilişkisine, faaliyet düzenine ve mevzuata uyumunu değerlendirir ve yazılı, gerekçeli bir rapor hazırlar. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi için Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü gerekir.

Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun olumlu görüşünü alan başvurunun genel kurula sunulabilmesi için yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının yazılı, imzalı ve olumlu oyu gerekir. Yönetim kurulunun olumlu kararı, başvuru sahibine kazanılmış üyelik hakkı vermez.

Başvuru sahibinin asıl üyeliğe kabul edilebilmesi için, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan toplam asıl üye tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu kabul oyu gerekir. Bu karar, gündemde açıkça yer alan üyelik kabul maddesi kapsamında ve her başvuru sahibi bakımından ayrı ayrı alınır.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde başvuru reddedilmiş sayılır. Hiçbir aşamadaki olumlu görüş, referans veya ara karar tek başına kazanılmış üyelik hakkı doğurmaz. Başvurusu reddedilen kişi, şartları yeniden taşıdığını belgelendirmedikçe aynı konuda bir yıl geçmeden yeniden başvuramaz.

Onursal üyelik, gönüllülük, destekçilik, bağışçılık veya danışma kurulu üyeliği statüsünde geçirilen süre, kendiliğinden asıl üyelik hakkı doğurmaz. Bu süre yalnızca kişinin derneğin amaçlarına uyumu, güven ilişkisine uygunluğu, faaliyetlere katkısı, dernek iç düzenine bağlılığı ve mevzuata uyumu bakımından değerlendirme süresi niteliğindedir. Asıl üyeliğe kabul edilen kişi, üye kayıt defterine kaydedildiği tarihten itibaren asıl üyelik hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 4- Her üye, yazılı olarak dernek yönetim kuruluna bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi veya yazılı çıkma bildirimi dernek yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş aidat, borç ve yükümlülüklerini sona erdirmez.

Üyelikten çıkan kişi, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5- Aşağıda sayılan haller, dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren sebeplerdir:

- 1- Dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine, çalışma konularına veya manevi hassasiyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak.
- 2- Derneğin itibarına, birlik ve beraberliğine, huzuruna, güven ortamına, faaliyet düzenine veya manevi hassasiyetlerine somut zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
- 3- Dernek organlarınınca usulüne uygun olarak alınan kararlara kasıtlı veya sürekli şekilde uymamak ya da bu kararların uygulanmasını engelleyici davranışlarda bulunmak.
- 4- Dernek faaliyetlerini, yardım çalışmalarını, toplantılarını, organizasyonlarını, gönüllülük çalışmalarını veya sosyal yardım süreçlerini izinsiz, kasıtlı veya sürekli şekilde aksatmak, engellemek ya da bu faaliyetlerin güvenliğini bozmak.
- 5- Üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar, yardım alan kişiler veya dernek görevlileri hakkında asılsız iddia, tehdit, hakaret, karalama, baskı, kişisel veri ihlali veya benzeri davranışlarda bulunarak derneğin çalışma düzenine, güven ilişkisine veya faaliyetlerine somut zarar vermek.
- 6- Dernek adı, logosu, evrakı, hesapları, bağış toplama araçları, sosyal medya hesapları, internet sitesi veya diğer kurumsal unsurlarını yönetim kurulu izni olmaksızın kullanmak.
- 7- Dernek adına yetkisiz şekilde açıklama yapmak, bağış veya yardım toplamak, taahhütte bulunmak, sözleşme yapmak, temsil yetkisi kullanmak veya üçüncü kişiler nezdinde derneği bağlayıcı işlem yapmaya çalışmak.
- 8- Dernek gelirleri, bağışları, gönüllü destek katkıları, aidatları, aynı yardımları, yardım malzemeleri, demirbaşları, evrakı, defterleri, dijital kayıtları veya malvarlığı üzerinde usulsüz işlem yapmak; bunları amacı dışında kullanmak, gizlemek, eksik bildirmek, yetkisiz devretmek veya bu fiillere teşebbüs etmek.
- 9- Dernek faaliyetleri kapsamında edinilen kişisel verileri, yardım alan kişilere ilişkin bilgileri, bağışçı bilgilerini, üye ve gönüllü bilgilerini hukuka aykırı şekilde kullanmak, paylaşmak veya ifşa etmek.
- 10- Derneğin amaç ve faaliyetleriyle bağdaşmayacak şekilde siyasi parti faaliyeti, ticari menfaat, kişisel çıkar, ayrımcı söylem veya hukuka aykırı faaliyet yürütmek.
- 11- Verilen görevlerden haklı bir sebep olmaksızın sürekli kaçınmak veya üstlenilen görevi ihmal etmek.
- 12- Yapılan yazılı veya elektronik bildirime rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

- 13- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak veya üyelik başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılmaması.
- 14- Derneğin amaç, ilke, çalışma konuları ve manevi hassasiyetlerine aykırı tutumunu açık, sürekli ve somut davranışlarıyla ortaya koymak.
- 15- Derneğin kuruluş amacına, iç düzenine, çalışma usullerine, genel merkez bütünlüğüne, mali güvenliğine veya üyeler arasındaki güven ilişkisine somut ve ağır şekilde aykırı davranışlarda bulunmak.
- 16- Kurucu üyelerden veya derneğin kuruluşundan itibaren en geç bir ay içinde asıl üyeliğe kabul edilmiş çekirdek asıl üyelerden en az beşinin yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, ilgili üyenin dernek üyeliğinin devamının derneğin amacı, huzuru, mali güvenliği, manevi hassasiyetleri, genel merkez bütünlüğü veya çalışma düzeni bakımından sakıncalı olduğunun somut gerekçelerle yönetim kurulunca değerlendirilmesi.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin ileri sürülmesi halinde, üyelikten çıkarma süreci yazılı, gerekçeli ve somut bilgi veya belgelere dayalı olarak yürütülür. İlgili üyeye isnat edilen fiiller, dayanak bilgi ve belgeler ile çıkarma talebinin gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

İlgili üyeden yazılı savunma alınması zorunludur. Savunma için verilecek süre, bildirim usulüne uygun şekilde ulaştığı tarihten itibaren on beş günden az olamaz. İlgili üyenin haklı bir mazereti olmaksızın süresi içinde savunma vermemesi halinde mevcut bilgi ve belgelere göre incelemeye devam edilebilir.

Dosya, yönetim kurulu kararından önce Üyelik, Etik ve Disiplin Kuruluna gönderilir. Kurul; isnatları, delilleri, savunmayı ve olayın derneğin amacı, manevi hassasiyetleri, iç düzeni, mali güvenliği ve güven ilişkisi üzerindeki etkisini inceler; gerekli gördüğü kişilerden bilgi alabilir ve yazılı, gerekçeli bir rapor hazırlar. Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu raporu alınmadan üyelikten çıkarma kararı verilemez.

İncelenen olayla doğrudan veya dolaylı kişisel menfaati, yakınlığı, husumeti ya da tarafsızlığını etkileyebilecek başka bir durumu bulunan Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu veya yönetim kurulu üyesi görüşme ve oylamaya katılamaz. Bu durumda genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üye toplantıya çağrılır.

Üyelikten çıkarma kararı, Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun gerekçeli raporu değerlendirildikten sonra yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuyla alınır. Karar; isnat edilen fiilleri, değerlendirilen delilleri, savunmayı, etik kurulunun görüşünü ve karar gerekçesini açıkça içerecek şekilde yazılı olarak düzenlenir.

Kurucu üyeler veya derneğin kuruluşundan itibaren en geç bir ay içinde üyeliğe kabul edilmiş çekirdek asıl üyelerden en az beşi tarafından yazılı ve gerekçeli olarak yapılan üyelikten çıkarma talepleri, yönetim kurulu tarafından ilk toplantıda gündeme alınır ve yukarıdaki usule göre işleme konulur.

Üyelikten çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak veya mevzuatın izin verdiği elektronik iletişim araçlarıyla bildirilir. Üyelikten çıkarılan kişi, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak başvurarak çıkarma kararına karşı genel kurula itiraz edebilir. İtiraz halinde konu ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve genel kurulun vereceği karar dernek içi son karar niteliğindedir.

Üyelikten çıkarılan kişi, itiraz süresi içinde itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulca reddedilmesi üzerine üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

- 1- Genel kurul,
- 2- Yönetim kurulu,
- 3- Denetim kurulu,
- 4- Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerden oluşur. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu seçimleri ile tüzük değişikliği, fesih, malvarlığı, borçlanma, temsilcilik ve derneğin temel kararlarına ilişkin oy kullanma yetkisi yalnızca asıl üyelere aittir. Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri genel kurul toplantılarına yönetim kurulunun uygun görmesi halinde dinleyici ve istişari nitelikte katılabilir; ancak oy

kullanamaz, genel kurul yeter sayısına dâhil edilmez, yönetim kurulu, denetim kurulu veya Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun asıl ya da yedek üyeliğine aday olamaz ve seçilemezler.

Genel kurul;

- 1- Olağan genel kurul, üç yılda bir Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
- 2- Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırılmazsa, üyelere birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırarak görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle yazılı olarak, elektronik posta yoluyla, kısa mesajla, derneğin internet sayfasında ilan edilerek veya mevzuatın izin verdiği diğer iletişim araçlarıyla toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa yönetim kurulunca buna ilişkin tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanmış listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanağa yazılır; tutanak divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim kurulu, denetim kurulu ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır.

Gizli oylamada oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından doldurularak içi boş bir kaba atılması suretiyle kullanılır. Oy verme işleminin tamamlanmasından sonra oylar açık şekilde sayılır ve sonuç tutanağa geçirilir.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği, derneğin feshi, derneğin vakıf kurması, federasyona katılması veya federasyondan ayrılması, taşınmaz mal alımı ve satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi önemli kararlar, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Kuruluş döneminden sonra yapılacak asıl üyelik kabullerinde ise Madde 3'te düzenlenen özel karar yeter sayısı uygulanır.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

- 1- Yönetim kurulu, denetim kurulu ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi.
- 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
- 3- Yönetim kurulu, denetim kurulu ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülmesi; yönetim kurulunun ibrası.
- 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
- 5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması.
- 6- Kuruluş döneminden sonra yapılan asıl üyelik başvurularını, Madde 3'te belirtilen koşul ve çoğunluklara göre karara bağlamak.
- 7- Üyelikten çıkarma hakkında yönetim kurulu tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.
- 8- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 9- Dernek çalışmaları ile ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik, iç yönerge, uygulama esasları ve benzeri düzenlemelerin incelenmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması.
- 10- Dernek yönetim, denetim ve Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların; dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve kişilere verilecek gündelik, yolluk ve benzeri ödemelerin belirlenmesi.
- 11- Derneğin federasyon kurması, kurulu bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılması hakkında karar verilmesi.
- 12- Derneğin yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunması; yurt dışındaki dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yapması, ortak projeler yürütmesi, üyelik ilişkisi kurması veya bu ilişkileri sona erdirmesi hakkında karar verilmesi.
- 13- Derneğin vakıf kurması, vakıflaşma sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 14- Derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsü, izin almadan yardım toplama yetkisi veya mevzuatın derneklere tanıdığı benzeri statü, izin, hak ve yetkilendirmeler için başvuru yapmasına karar verilmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 15- Derneğin amacı doğrultusunda sosyal tesis, lokal, aşevi, yardım merkezi, eğitim ve kültür merkezi, kütüphane, dokümantasyon merkezi, gönüllü koordinasyon merkezi, aynı bağış deposu ve benzeri birimlerin açılması, işletilmesi veya kapatılması hakkında karar verilmesi ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 16- Derneğin tarihi, kültürel, dini ve manevi değeri bulunan türbe, kabristan, hayır eseri, mezarlık, çeşme, sebil, cami çevresi, manevi ve kültürel hatıra niteliğindeki alanlar ve benzeri mekânların korunması, temizliği, bakımı, onarımı, çevre düzenlemesi, tanıtımı ve ihyasına yönelik uzun vadeli proje ve iş birlikleri hakkında genel ilke kararları alması.

- 17- Derneğin iktisadi işletme kurması, işletmesi, kapatması veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 18- Derneğin borçlanma usul ve esasları hakkında genel ilkelerin belirlenmesi; gerekli görülen hallerde yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi.
- 19- Derneğin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kurumlarla uzun vadeli iş birliği, protokol ve ortak proje süreçleri hakkında genel kararlar alınması.
- 20- Derneğin bağış kabulü, yardım dağıtımı, sosyal yardım politikası, burs ve eğitim desteği politikası, gönüllülük esasları, aynı yardım deposu, aşevi ve yemek dağıtımı gibi süreklilik arz eden faaliyetleri hakkında genel ilke kararları alması veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 21- Derneğin kurumsal kimliği, logosu, internet sitesi, sosyal medya hesapları, dijital platformları, yayın politikası, tanıtım ve iletişim esasları hakkında genel ilke kararları alması veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 22- Derneğin uzun vadeli strateji planı, faaliyet öncelikleri, yıllık veya dönemsel çalışma programları ve kurumsal gelişim hedefleri hakkında genel kararlar alınması.
- 23- Derneğin şeffaflık, hesap verebilirlik, iç denetim, etik ilkeler, kişisel verilerin korunması, bağışçı ve yararlanıcı bilgilerinin gizliliği gibi konularda genel politika ve ilkeler belirlemesi.
- 24- Derneğin feshedilmesi.
- 25- Dernek malvarlığının tasfiyesi ve fesih halinde kalan para, mal ve hakların devredileceği yerin belirlenmesi.
- 26- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
- 27- Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer organlarına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
- 28- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10- Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca ve yalnızca genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyeler arasından seçilir. Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri yönetim kurulu asıl veya yedek üyeliğine aday olamaz ve seçilemez.

Yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanma hakkı yalnızca genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelere aittir. Asıl üye dışındaki hiçbir kişi veya statü, yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamaz, aday gösteremez veya aday olamaz.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi asıl üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve gerekli gördüğü diğer görevlileri belirler. Yönetim kurulu başkanının seçilmesi için yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyu gerekir. Başkan seçilinceye kadar ilk toplantıya en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Görev süresi içinde yönetim kurulu başkanının değiştirilmesi, başkanlık görevinin başka bir yönetim kurulu üyesine verilmesi veya görev dağılımında başkanlığı etkileyen bir değişiklik yapılması için yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyu gerekir. Genel kurulun kanundan ve bu tüzükten doğan görev ve yetkileri saklıdır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Bu tüzükte daha ağır karar yeter sayısı öngörülmeyen kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Aşağıdaki konularda yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyu aranır:

- 1- Kuruluş döneminden sonra yapılacak asıl üyelik başvurularının genel kurula sunulması ve üyelikten çıkarma kararları,
- 2- Başkanın seçilmesi veya görev süresi içinde değiştirilmesi,
- 3- Dernek adına banka hesabı açılması veya kapatılması, banka ve elektronik ödeme sistemleri yetkililerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi,
- 4- Genel kurulca verilen yetki çerçevesinde borçlanma, kredi, teminat, kefalet, rehin, ipotek veya benzeri mali yükümlülük doğuran işlemler,
- 5- Dernek adına temsil ve ilzam yetkisinin bir yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye verilmesi, sınırlandırılması ya da geri alınması,

- 6- Temsilcilik açılması veya kapatılması, temsilcilerin belirlenmesi ya da değiştirilmesi,
 - 7- Derneğin adı, logosu, marka ve kurumsal kimliği, alan adı, internet sitesi, sosyal medya hesapları, dijital platformları, bağış kanalları ve benzeri kurumsal varlıkların üçüncü kişilere kullandırılması, devri veya yönetim yetkisinin verilmesi,
 - 8- Genel kurulca belirlenen parasal sınırı, böyle bir sınır belirlenmemişse kabul edilmiş yıllık bütçenin yüzde onunu aşan sözleşmeler ile bir yıldan uzun süreli mali veya hukuki yükümlülük doğuran işlemler.
- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa, ölüm, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

- 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta, yukarıda belirtilen ağırlaştırılmış karar yeter sayısına uymak kaydıyla, kendi üyelerinden birine ya da üçüncü bir kişiye yetki vermek.
- 2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
- 3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve gerekli gördüklerini genel kurulun onayına sunmak.
- 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
- 5- Yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına veya kapatılmasına, temsilcilerin belirlenmesine ya da değiştirilmesine ve temsilciliklerin görev alanı ile yetki sınırlarının belirlenmesine karar vermek.
- 6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
- 7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenlemek ve toplandığında genel kurula sunmak.
- 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
- 9- Madde 3 ve Madde 5 hükümleri ile Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun görevleri saklı kalmak kaydıyla, derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
- 10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
- 11- Derneğin amaçları doğrultusunda yardım, eğitim, kültür, sosyal destek, gönüllülük, gençlik, aile, kadın, çocuk, türbe ve kültürel miras, aşevi, bağış, proje, yayın, dijital iletişim ve benzeri alanlarda komisyonlar kurmak; bu komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
- 12- Yönetim kurulu, derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda danışma kurulları, çalışma komisyonları, faaliyet ekipleri ve geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturabilir. Bu kurul, komisyon, ekip ve çalışma gruplarının sayısını, üyelerini, görev alanlarını, görev sürelerini, çalışma usul ve esaslarını, yetki sınırlarını ve sorumlu kişilerini yönetim kurulu kararıyla belirler; gerekli gördüğünde bunları değiştirebilir veya sona erdirebilir.
- 13- Bu kurul, komisyon, ekip ve çalışma grupları derneğin zorunlu organları niteliğinde değildir; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev ve yetkilerini kullanamaz. Dernek adına temsil, ilzam, bağış veya yardım toplama, sözleşme yapma, hesap açma, mali işlem yürütme, resmî açıklama yapma ve üçüncü kişiler nezdinde derneği bağlayıcı işlem tesis etme yetkileri ancak yönetim kurulunun açık kararıyla ve verilen yetki sınırları içinde kullanılabilir.
- 14- Yukarıda belirtilen ağırlaştırılmış karar yeter sayısına uymak kaydıyla dernek adına banka hesabı açılmasına veya kapatılmasına, banka işlemlerinin yürütülmesine, elektronik ödeme ve tahsilat sistemlerinin kullanılmasına, yetkili kişi veya kişilerin belirlenmesine ya da değiştirilmesine karar vermek.
- 15- Yukarıda belirtilen ağırlaştırılmış karar yeter sayısına uymak kaydıyla derneğin internet sitesi, sosyal medya hesapları, dijital platformları, bağış bilgilendirme sayfaları ve kurumsal iletişim araçlarının açılması, kapatılması, yönetilmesi veya üçüncü kişilere kullandırılmasına karar vermek.
- 16- Dernek adına yapılacak bağış kabulü, yardım dağıtımı, gönüllü organizasyonu, aynı yardım teslimi ve sosyal destek faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek.
- 17- Yukarıda belirtilen ağırlaştırılmış karar yeter sayısına uymak kaydıyla dernek adına açıklama yapmaya, duyuru yayınlamaya, belge imzalamaya, protokol yapmaya, iş birliği yürütmeye ve temsil yetkisi kullanmaya yetkili kişi veya kişileri belirlemek.

- 18- Derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü platformlarla ortak proje ve iş birliği yapılmasına karar vermek.
- 19- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca ve yalnızca genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyeler arasından seçilir. Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri denetim kurulu asıl veya yedek üyeliğine aday olamaz ve seçilemez.

Denetim kurulu seçimlerinde oy kullanma hakkı yalnızca genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelere aittir. Asıl üye dışındaki hiçbir kişi veya statü, denetim kurulu seçimlerinde oy kullanamaz, aday gösteremez veya aday olamaz.

Denetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin derneğin amaç, ilke, çalışma konuları ve manevi hassasiyetlerini benimsemiş, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş, derneğe karşı aidat veya başkaca borcu bulunmayan, dernek iç düzenini ve güven ilişkisini zedeleyici davranışlarda bulunmamış asıl üyeler arasından seçilmesi esastır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa, ölüm, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, kayıt ve belgelerin mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, gelir ve gider işlemlerinin usulüne uygun yapıp yapılmadığını, dernek malvarlığının ve yardım faaliyetlerinin amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetler.

Denetim kurulu, denetimlerini dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulundan bilgi, belge, defter, kayıt ve açıklama talep edebilir. Yönetim kurulu ve dernek görevlileri, denetim kurulunun görev alanına giren konularda gerekli bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Denetim kurulu, mevzuatın ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir. Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

ÜYELİK, ETİK VE DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12- Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca ve yalnızca genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyeler arasından seçilir. Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri bu kurulun asıl veya yedek üyeliğine aday olamaz ve seçilemez.

Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, görev süreleri boyunca yönetim kurulu veya denetim kurulunun asıl ya da yedek üyeliğiyle aynı anda görev alamaz. Bu kurulun üyeliğine seçilecek kişilerin derneğin amaç, ilke, çalışma konuları ve manevi hassasiyetlerini benimsemiş, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş, derneğe karşı aidat veya başkaca borcu bulunmayan ve kesinleşmiş disiplin yaptırımı almamış asıl üyeler arasından seçilmesi esastır.

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçer. Kurulun bütün asıl üyeleri toplantıya çağrılır. Kurul, en az iki asıl üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyuyla alır. Asıl üyelikte boşalma veya bir üyenin belirli bir dosyada görüşme ve oylamaya katılamaması halinde, genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

- 1- Madde 3 kapsamında kuruluş döneminden sonra yapılacak asıl üyelik başvurularını incelemek, gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, referansları değerlendirmek ve yazılı, gerekçeli rapor hazırlamak,
- 2- Madde 5 kapsamında üyelikten çıkarma ve disiplin dosyalarını incelemek, ilgili kişinin savunmasını ve mevcut delilleri değerlendirmek, gerekirse ilgililerden bilgi almak ve yazılı, gerekçeli rapor hazırlamak,
- 3- Derneğin etik ilkeleri, manevi hassasiyetleri, güven ilişkisi, kişisel verilerin korunması, bağışçı ve yararlanıcı gizliliği ile kurumsal davranış esasları konusunda yönetim kuruluna ve genel kurula görüş ve öneriler sunmak,
- 4- Görev alanına ilişkin başvuru, rapor, savunma ve belgelerin gizliliğini korumak; kişisel verileri ilgili mevzuata uygun şekilde işlemek ve muhafaza etmek,

5- Çalışmaları hakkında dönemsel rapor hazırlayarak yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak.

Kuruluş döneminden sonra yapılacak asıl üyelik başvurularında kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü bulunmadıkça başvuru yönetim kurulunun olumlu kararına ve genel kurulun kabulüne sunulamaz. Üyelikten çıkarma dosyalarında ise kurulun olumlu veya olumsuz gerekçeli raporunun alınması zorunludur.

Üyelik, Etik ve Disiplin Kurulu; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun kanundan ve bu tüzükten doğan görev ve yetkilerini kullanamaz; derneği temsil veya ilzam edemez; mali işlem yapamaz; banka hesabı açamaz; borçlanma, sözleşme, bağış veya yardım toplama işlemi tesis edemez. Kurulun görevleri, bu tüzükte açıkça belirtilen inceleme, raporlama, etik değerlendirme ve görüş bildirme işleriyle sınırlıdır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL, aylık üyelik aidatı olarak 100,00 TL alınır. Bu miktarları artırmaya, azaltmaya, ödeme dönemlerini değiştirmeye veya üyelik aidatlarının tahsil usulünü belirlemeye genel kurul yetkilidir.

Onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar ve danışma kurulu üyeleri tarafından kendi istekleriyle yapılacak nakdi veya ayni bağışlar, gönüllü destek katkıları ve faaliyet destekleri dernek geliri olarak kabul edilir. Bu ödemeler üyelik aidatı niteliğinde değildir ve bu kişilere asıl üyelik, oy kullanma, seçme, seçilme veya dernek organlarında görev alma hakkı kazandırmaz.

2- Gerçek kişilerin kendi istekleriyle derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar, şartlı ve şartsız yardımlar.

3- Derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, yurt içindeki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak bağış, yardım, hibe, proje desteği, sponsorluk ve benzeri gelirler.

4- Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli izinler alınmak suretiyle toplanacak bağış ve yardımlar.

5- Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, ilgili mevzuat uyarınca gerekli bildirim ve izin süreçleri yerine getirilmek suretiyle alınacak ayni ve nakdi yardımlar, bağışlar, hibeler, proje destekleri ve benzeri katkılar.

6- Dernek tarafından düzenlenecek kurs, seminer, konferans, panel, söyleşi, toplantı, çalıştay, eğitim programı, kültür programı, gezi, ziyaret, sergi, kermes, yemekli toplantı, iftar, sahur, yardım organizasyonu, sosyal sorumluluk faaliyeti, anma programı ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

7- Dernek tarafından hazırlanacak veya yayımlanacak kitap, dergi, broşür, bülten, katalog, afiş, dijital yayın, video, belgesel, eğitim materyali, kültürel yayın ve benzeri yayınlardan elde edilecek gelirler.

8- Derneğin malvarlığından, taşınır ve taşınmaz mallarından, haklarından, banka hesaplarından ve mevzuata uygun diğer varlıklarından elde edilecek gelirler.

9- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere, mevzuata uygun olarak kuracağı veya işleteceği iktisadi, ticari ve sınai işletmelerden elde edilecek kazançlar.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası fon, hibe ve proje destek programları kapsamında sağlanacak destek, hibe, katkı ve proje gelirleri.

11- Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak sosyal yardım, eğitim, kültür, gönüllülük, türbe ve kültürel miras, aşevi, gıda, erzak, afet yardımı, gençlik, aile ve benzeri projeler için sağlanacak ayni ve nakdi katkılar.

12- Dernek tarafından mevzuata uygun şekilde yürütülecek elektronik tahsilat, banka havalesi, EFT, kredi kartı, çevrim içi ödeme sistemleri ve benzeri ödeme araçları yoluyla elde edilecek aidat, bağış ve diğer gelirler.

13- Vasiyet, miras, intifa, bağışlama ve benzeri hukuki işlemler yoluyla derneğe intikal edecek taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklardan elde edilecek gelirler.

14- Derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak protokol, iş birliği, proje, hizmet, yayın, organizasyon ve benzeri faaliyetlerden mevzuata uygun olarak elde edilecek gelirler.

15- Mevzuatın derneklere izin verdiği diğer gelirler.

Dernek, kendisine yapılmak istenen her türlü ayni veya nakdi bağışı, yardımı, hibeyi, şartlı veya şartsız katkıyı kabul etmek zorunda değildir. Yönetim kurulu; bağışın veya yardımın kaynağını, amacını, şartlarını, derneğin kuruluş amacı ve manevi hassasiyetleriyle uyumunu, mali ve hukuki risklerini, kamu düzeni ve ilgili mevzuata uygunluğunu,

derneğin itibarına etkisini ve denetlenebilirliğini değerlendirerek bağışı veya yardımı kabul etmeme, iade etme ya da şartlı kabul etme yetkisine sahiptir.

Derneğin amaçlarına, tüzüğüne, manevi hassasiyetlerine, kamu düzenine, genel ahlaka, ilgili mevzuata veya derneğin mali güvenliğine aykırı görülen; kaynağı belirsiz olan; kişisel, siyasi, ticari veya hukuka aykırı menfaat sağlama amacı taşıdığı değerlendirilen; derneği bağışçının talimatı,

baskısı veya yönlendirmesi altına sokabilecek nitelikte bulunan; kayıt ve belgelendirme bakımından tereddüt oluşturan bağış ve yardımlar yönetim kurulu kararıyla kabul edilmeyebilir veya iade edilebilir.

Şartlı bağış ve yardımlar, ancak şartın derneğin amaçlarına, tüzüğüne, mevzuata, mali güvenliğine ve kurumsal bağımsızlığına uygun olması halinde kabul edilebilir. Yönetim kurulu, derneğin faaliyet alanı dışında kalan, derneği hukuki veya mali risk altına sokan ya da derneğin karar organlarının bağımsızlığını zedeleyebilecek şartlı bağışları kabul etmeme yetkisine sahiptir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 14- Dernekte, kural olarak işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen haddi aşması, kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanılması veya ilgili mevzuatta bilanço esasına geçilmesini gerektiren diğer şartların oluşması halinde, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yönetim kurulu, gerekli görmesi halinde gelir miktarına bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutulmasına karar verebilir.

Derneğin iktisadi işletme kurması halinde, bu iktisadi işletme için ilgili vergi mevzuatı hükümlerine göre ayrıca defter tutulur.

Derneğin defter, kayıt, belge ve muhasebe işlemleri; Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulur ve saklanır.

İşletme hesabı esasına göre tutulacak zorunlu defterler şunlardır:

- 1- Karar Defteri,
- 2- Üye Kayıt Defteri,
- 3- Evrak Kayıt Defteri,
- 4- İşletme Hesabı Defteri.

Dernek, faaliyetlerinin niteliğine ve ihtiyacına göre Demirbaş Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Ayni Yardım Teslim Kayıtları, Ayni Bağış Kayıtları, Yardım Dağıtım Kayıtları, Gönüllü Kayıtları, Bağışçı Kayıtları, Proje Kayıtları ve mevzuatın izin verdiği diğer yardımcı kayıt ve defterleri de tutabilir.

Bilanço esasına göre defter tutulması halinde, işletme hesabı esasında tutulması zorunlu olan defterlerden ilgili mevzuat uyarınca tutulması gerekenler ile yevmiye defteri, büyük defter ve mevzuatta öngörülen diğer defter ve kayıtlar tutulur.

Defterler, kullanılmaya başlanmadan önce il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Defterlerin tutulması, tasdiki, saklanması, yenilenmesi, elektronik ortamda tutulması ve kayıt usulleri bakımından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin gelir, gider, bağış, yardım, ayni yardım, sosyal destek, proje, faaliyet, üye, gönüllü ve benzeri kayıtları düzenli, açık, izlenebilir ve denetime elverişli şekilde tutulur.

Dernek defter, belge ve kayıtları; yönetim kurulu, denetim kurulu, yetkili kamu makamları ve mevzuatta belirtilen yetkili kişi ve merciler tarafından yapılacak denetime elverişli şekilde muhafaza edilir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 15- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar, elektronik ödeme sistemleri, kredi kartı, EFT, havale veya mevzuata uygun diğer ödeme araçları aracılığıyla tahsil edilmesi halinde banka tarafından veya ilgili ödeme kuruluşunca düzenlenen dekont, hesap özeti, işlem kaydı veya benzeri belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Derneğe üyeler, onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar veya üçüncü kişiler tarafından kendi istekleriyle yapılan ayni ve nakdi bağışlar, ilgili mevzuata uygun şekilde kabul edilir, kayıt altına alınır ve belgelendirilir. Bu bağışlar, bağışçıya asıl üyelik, oy kullanma, seçme, seçilme veya dernek organlarında görev alma hakkı kazandırmaz.

Kamuya açık çağrı, kampanya, ilan, afiş, sosyal medya duyurusu, stant, makbuzla toplama, SMS, internet kampanyası, kapı kapı dolaşma veya benzeri yöntemlerle yardım toplanması gereken hallerde, ilgili yardım toplama mevzuatı uyarınca gerekli izinler alınmadan yardım toplama faaliyeti yürütülemez.

Yardım toplama izni kapsamında toplanan gelirler, izin verilen amaç dışında kullanılamaz. Bu gelirler ayrı, açık, izlenebilir ve denetime elverişli şekilde kayıt altına alınır; kullanım yerleri ve harcama belgeleri mevzuata uygun biçimde saklanır.

Dernek banka hesaplarına, elektronik ödeme sistemlerine veya diğer tahsilat kanallarına yönetim kurulu kararı olmaksızın ya da kaynağı ve amacı açıkça tespit edilmeden gelen tutarlar, yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun görülmeyen tutarlar, ilgili mevzuat ve bankacılık işlemleri çerçevesinde iade edilebilir veya gerekli bildirimler yapılarak işlem tesis edilir.

Kabul edilmeyen, iade edilen veya şartlı kabul edilen bağış ve yardımlara ilişkin yönetim kurulu kararları, yazışmalar, banka kayıtları, iade belgeleri, açıklamalar ve varsa ilgili bildirimler düzenli şekilde saklanır ve denetime hazır bulundurulur.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, yönetim kurulu kararıyla bastırılır veya mevzuatın izin verdiği elektronik sistemler üzerinden düzenlenir. Alındı belgelerinin bastırılması, teslim alınması, kaydı, kullanımı, saklanması, iadesi, iptali ve denetimi hususlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim kurulu asıl üyeleri, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrıca yetki belgesi aranmaksızın dernek adına gelir tahsil edebilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri dışında dernek adına gelir tahsil edecek kişiler için mevzuata uygun şekilde yetki belgesi düzenlenir.

Yetki belgesinde gelir tahsil edecek kişinin açık kimliği, imzası, fotoğrafı, yetki süresi ve yetki kapsamı belirtilir. Yetki belgelerinin süresi, yenilenmesi, iadesi, iptali ve denetimi konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, gelir tahsil yetkisini her zaman sınırlandırabilir veya iptal edebilir.

Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi dernek adına bağış veya yardım toplayamaz, aidat tahsil edemez, alındı belgesi düzenleyemez, dernek adına banka hesabı, ödeme linki, dijital bağış kanalı veya benzeri tahsilat aracı kullanamaz.

Dernek adına gelir tahsil eden kişiler, tahsil ettikleri gelirleri mevzuatta belirtilen süreler içerisinde dernek saymanına teslim etmek veya derneğin banka hesabına yatırmak zorundadır. Dernek kasasında bulundurulabilecek nakit para miktarı, derneğin ihtiyaçları ve faaliyet hacmi dikkate alınarak yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Dernek giderleri; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, gider makbuzu, banka dekontu veya ilgili mevzuatın kabul ettiği diğer harcama belgeleriyle yapılır. Harcama belgelerinde harcamanın konusu, tarihi, tutarı ve dernek amacıyla bağlantısı açıkça anlaşılır şekilde gösterilir.

Dernek adına yapılacak harcamalarda yetki, usul ve ödeme yöntemleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde belirli tutarın üzerindeki harcamaların banka aracılığıyla yapılmasına, belirli harcamalar için önceden yönetim kurulu kararı alınmasına veya harcama belgelerinin belirli kişilerce onaylanmasına karar verebilir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, mevzuatta öngörülen ayni yardım teslim belgesi veya ilgili mevzuatın kabul ettiği diğer belgelerle

yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ayni bağış alındı belgesi veya ilgili mevzuatın kabul ettiği diğer belgelerle kabul edilir.

Derneğe yapılan ayni bağışlar ile dernek tarafından dağıtılan ayni yardımlar; türü, miktarı, tahmini değeri, teslim tarihi, teslim eden kişi, teslim alan kişi, yardımın amacı ve varsa ilgili yönetim kurulu veya komisyon kararı belirtilmek suretiyle kayıt altına alınır.

Derneğin gıda, erzak, sıcak yemek, giyim, kırtasiye, sağlık, barınma, yakacak, ev eşyası, hijyen paketi, burs, eğitim desteği, afet yardımı ve benzeri sosyal yardım faaliyetlerinde; yardımın türü, miktarı, tarihi, yardım yapılan kişi veya kurum, teslim alan kişi, teslim eden kişi ve varsa ilgili komisyon veya yönetim kurulu kararı kayıt altına alınır.

Dernek tarafından yürütülecek bağış kabulü, yardım dağıtımı, aşevi, yemek dağıtımı, erzak dağıtımı, burs ve sosyal destek faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, kişisel verilerin korunması, bağışçı ve yararlanıcı bilgilerinin gizliliği ile mevzuata uygunluk ilkeleri gözetilir.

Dernek gelir ve gider belgeleri, alındı belgeleri, harcama belgeleri, aynı yardım teslim belgeleri, aynı bağış alındı belgeleri, yetki belgeleri, banka dekontları, elektronik ödeme kayıtları ve diğer mali belgeler; özel kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmediği takdirde, mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanır.

Derneğin mali iş ve işlemleri; yönetim kurulu, sayman, denetim kurulu ve yetkili kamu makamları tarafından yapılacak denetime elverişli şekilde düzenli, açık ve izlenebilir olarak yürütülür.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 16- Derneğin bir önceki takvim yılına ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannamesi; dernek defterleri, gelir ve gider belgeleri, banka kayıtları, faaliyet raporları, bağış kayıtları, yardım dağıtım kayıtları, üye kayıtları ve ilgili diğer belgeler esas alınarak hazırlanır.

Dernek Beyannamesi, yönetim kurulu tarafından incelenir ve yönetim kurulu kararıyla onaylanır. Beyanname, yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra her takvim yılının ilk dört ayı içinde, dernek başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilecek kişi tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir ya da mevzuatın öngördüğü şekilde DERBİS veya ilgili elektronik sistemler üzerinden bildirilir.

Beyannamede yer alan bilgilerin dernek defterleri, mali kayıtları, faaliyet belgeleri, banka kayıtları, yardım ve bağış kayıtları ile uyumlu, doğru, eksiksiz ve denetime elverişli olması esastır.

Derneğin temsilcilikleri, iktisadi işletmeleri, yurt dışından aldığı yardımlar, yardım toplama faaliyetleri, sosyal yardım çalışmaları, aynı ve nakdi yardımları, proje faaliyetleri, gelirleri,

giderleri ve mevzuat gereğince beyannamede yer alması gereken diğer hususlar doğru, eksiksiz ve süresi içinde bildirilir.

Beyannamenin hazırlanması, onaylanması, verilmesi, elektronik ortamda gönderilmesi, gerektiğinde düzeltilmesi, saklanması ve bu konudaki sorumluluklar bakımından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 17- Dernek; Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat gereğince mülki idare amirliğine, il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne, DERBİS'e veya ilgili diğer elektronik sistemlere yapılması gereken tüm bildirimleri süresi içinde, doğru, eksiksiz ve usulüne uygun şekilde yerine getirir.

Olağan, olağanüstü veya toplantısız/çağrısız yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin genel kurul sonuç bildirimi; yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler ile mevzuat gereğince bildirilmesi gereken diğer bilgi ve belgelerle birlikte, mevzuatta öngörülen süre içinde ilgili makama veya DERBİS üzerinden bildirilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, dernek tüzüğünün son hali ve mevzuat gereğince sunulması gereken diğer belgeler, mevzuatta öngörülen süre içinde ilgili mülki idare amirliğine veya DERBİS üzerinden bildirilir.

Derneğin yerleşim yeri adresinde meydana gelen değişiklikler, genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, yönetim kurulu başkanı veya yetkililerde meydana gelen değişiklikler, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlere ilişkin bildirilmesi gereken bilgiler ve mevzuatta belirtilen diğer değişiklikler, mevzuatta öngörülen süre içinde ilgili makama bildirilir.

Derneğin taşınmaz mal edinmesi halinde, edinilen taşınmaza ilişkin taşınmaz mal bildirimi, tapuya tescil tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde mülki idare amirliğine veya DERBİS üzerinden bildirilir.

Dernek tarafından yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlardan aynı veya nakdi yardım alınacak olması halinde, yardım alınmadan ve kullanılmadan önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yurt dışından yardım alma bildirimi yapılır. Nakdi yardımlar yalnızca banka aracılığıyla kabul edilir. Yardımın kaynağı, amacı, tutarı, kullanım yeri, bağışçı bilgileri, banka kayıtları ve ilgili belgeler denetime elverişli şekilde kayıt altına alınır ve saklanır.

Dernek tarafından yurt dışına ayni veya nakdi yardım yapılacak olması halinde, yardım yapılmadan önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerekli bildirimler yapılır ve yardım faaliyeti mevzuata uygun şekilde yürütülür.

Derneğin kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler veya diğer kamu tüzel kişileriyle görev alanına giren konularda ortak proje yürütmesi halinde, yapılacak protokol, proje belgeleri ve mevzuat gereğince bildirilmesi gereken diğer evraklar süresi içinde ilgili makama bildirilir.

Derneğin temsilcilik açması, iktisadi işletme kurması, yardım toplama faaliyeti yürütmesi, kamu yararına çalışan dernek statüsü veya izin almadan yardım toplama yetkisi gibi mevzuatın bildirim, izin veya başvuru şartına bağladığı işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin yardım toplama faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı bağışları, ayni ve nakdi yardım işlemleri, sosyal yardım faaliyetleri, proje destekleri, iktisadi işletme işlemleri ve mevzuat gereğince bildirim tabi diğer faaliyetleri hakkında gerekli bildirim, izin, başvuru ve sonuçlandırma işlemleri yönetim kurulu tarafından takip edilir.

Derneğin bildirim yükümlülüklerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesinden yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu, bu bildirimlerin hazırlanması, imzalanması, gönderilmesi ve elektronik sistemler üzerinden yapılması için dernek başkanını, yönetim kurulu üyelerinden birini veya uygun göreceği kişileri yetkilendirebilir.

Bildirimlere esas teşkil eden karar, tutanak, defter, belge, banka kaydı, faaliyet kaydı, yardım kaydı, bağış kaydı, proje belgesi, protokol, yazışma ve diğer evraklar düzenli şekilde saklanır ve denetime hazır bulundurulur.

Bu maddede sayılmayan ancak mevzuat gereği bildirilmesi, izin alınması veya başvuru yapılması gereken tüm iş ve işlemler hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 18- Dernekte iç denetim esastır. İç denetim; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi, gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarına veya uzman kişi ve kuruluşlara da yaptırılabilir.

Denetim kurulu; derneğin faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, dernek defter ve kayıt düzenine, gelir ve gider işlemlerine, bağış ve yardım süreçlerine, ayni ve nakdi yardım kayıtlarına, sosyal yardım faaliyetlerine, banka ve kasa işlemlerine, malvarlığına, proje ve faaliyet kayıtlarına, temsilcilik işlemlerine, kişisel verilerin korunması ve gizlilik ilkelerine, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler.

Denetim kurulu, denetim görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla ve en az yılda bir defa yerine getirir. Gerekli görülmesi halinde yönetim kurulu kararıyla veya denetim kurulunun kendi kararıyla daha kısa aralıklarla da denetim yapılabilir.

Denetim sonuçları yazılı bir rapora bağlanır. Denetim raporunda denetimin kapsamı, incelenen dönem, incelenen defter ve belgeler, banka ve kasa kayıtları, gelir ve gider işlemleri, bağış ve yardım kayıtları, faaliyet ve proje kayıtları, tespitler, varsa eksiklikler, öneriler ve alınması gereken tedbirler gösterilir. Denetim raporu yönetim kuruluna sunulur ve toplandığında genel kurula bilgi verilir.

Yönetim kurulu, denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi, kayıt düzeninin iyileştirilmesi, mali işlemlerin güçlendirilmesi, yardım ve bağış süreçlerinin şeffaflaştırılması, kişisel verilerin korunması ve mevzuata uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Dernek defterleri, kararlar, gelir ve gider belgeleri, banka kayıtları, bağış ve yardım belgeleri, ayni bağış ve ayni yardım kayıtları, faaliyet raporları, üye kayıtları, gönüllü kayıtları, proje belgeleri, protokoller, dijital kayıtlar ve denetime esas diğer tüm bilgi ve belgeler denetime elverişli şekilde düzenli olarak saklanır.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, görev alanına giren konularla sınırlı olmak kaydıyla her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek yetkilileri tarafından gösterilir veya verilir. Denetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde dernek merkezi, temsilcilik, iktisadi işletme, depo, yardım dağıtım noktası ve derneğe ait diğer faaliyet alanlarında inceleme yapabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetim yapılmış olması, denetim kurulunun tüzük ve mevzuattan doğan denetim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim sırasında kişisel verilerin korunması, bağışçı ve yardım alan kişilerin bilgilerinin gizliliği, dernek sırlarının korunması ve iyi niyet ilkelerine uygun hareket edilir.

İç denetime ilişkin usul ve esaslar hakkında bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 19- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütebilmek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli görülmesi halinde, yalnızca dernek tüzel kişiliği adına ve yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir.

Borçlanma; derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularıyla doğrudan bağlantılı olmak kaydıyla, faaliyet giderlerinin karşılanması, proje ve programların yürütülmesi, taşınır veya taşınmaz mal edinimi, hizmet alımı, mal alımı, bakım, onarım, kira, demirbaş, araç-gereç, eğitim,

kültür, sosyal yardım, aşevi, gıda ve erzak faaliyeti, afet yardımı, türbe ve kültürel miras çalışmaları gibi dernek faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçlar için yapılabilir.

Dernek; gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda, derneği ödeme gücüne düşürecek nitelikte, dernek amacına aykırı, kişisel menfaat sağlayacak şekilde, üyeler veya üçüncü kişiler lehine haksız fayda doğuracak biçimde ya da derneğin malvarlığını, itibarını ve faaliyetlerini tehlikeye sokacak şekilde borçlanma yapamaz.

Borçlanma kararı alınırken borcun tutarı, amacı, türü, vadesi, ödeme planı, faiz, komisyon ve masraf yükü, teminat durumu, geri ödeme kaynağı, dernek bütçesine etkisi, nakit akışı ve borçlanmanın dernek faaliyetlerine sağlayacağı fayda yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Bu hususlar yönetim kurulu kararında açıkça gösterilir.

Dernek adına yapılacak her türlü borçlanma işlemi, kredi kullanımı, taksitli mal veya hizmet alımı, senet, çek, teminat, rehin, ipotek, kefalet, garanti, uzun vadeli taahhüt ve benzeri mali yükümlülük doğuran işlemler yönetim kurulu kararına dayanmak zorundadır.

Yönetim kurulu, olağan faaliyet giderleri ve kısa vadeli ihtiyaçlar için derneğin mali gücüyle uyumlu borçlanma kararı alabilir. Ancak taşınmaz alımı, uzun vadeli kredi kullanımı, rehin, ipotek, kefalet, garanti verilmesi, derneğin malvarlığını önemli ölçüde etkileyebilecek borçlanmalar veya yönetim kurulunca önemli görülen mali yükümlülükler için genel kuruldan önceden yetki alınması esastır.

Dernek; yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar veya üçüncü kişiler lehine kişisel borç, kefalet, teminat, garanti veya benzeri yükümlülük altına giremez. Dernek kaynakları kişisel borçların ödenmesi, kişisel ticari faaliyetlerin desteklenmesi veya kişisel menfaat sağlanması amacıyla kullanılamaz.

Dernek adına yetkisiz kişilerce yapılan borçlanma, taahhüt, kredi, kefalet, teminat, senet, çek, sözleşme veya benzeri işlemler derneği bağlamaz. Dernek adına borçlandırıcı işlem yapmaya yetkili kişiler, yönetim kurulu kararıyla açıkça belirlenir ve bu yetkinin kapsamı kararda gösterilir.

Dernek adına yapılacak borçlanmalarda mümkün olduğunca banka kanalları, yazılı sözleşmeler ve denetlenebilir ödeme araçları kullanılır. Elden, belgesiz, kayıtsız veya amacı açıkça belirtilmeyen borçlanma ve ödeme işlemleri yapılamaz.

Borçlanmaya ilişkin tüm yönetim kurulu kararları, varsa genel kurul yetkisi, sözleşmeler, ödeme planları, dekontlar, teminat belgeleri, makbuzlar, yazışmalar ve diğer mali belgeler düzenli şekilde saklanır, muhasebe kayıtlarına işlenir ve denetime hazır bulundurulur.

Borçlanma süreci ve borçların geri ödenmesi yönetim kurulu tarafından takip edilir. Yönetim kurulu, derneğin mali durumunu, borç ödeme kapasitesini ve faaliyetlerini olumsuz etkileyecek risklerin doğmaması için gerekli tedbirleri alır.

Borçlanma işlemlerinde Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 20- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek, amaçları doğrultusunda yerel düzeyde çalışma yapmak, gönüllü faaliyetleri koordine etmek, sosyal yardım ve kültürel faaliyetlere destek sağlamak amacıyla yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuyla yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açabilir. Temsilcilik açılması zorunlu olmayıp ihtiyaç, faaliyet kapasitesi, mali güvenlik ve denetlenebilirlik dikkate alınarak karara bağlanır.

Temsilcilik açılmasına, kapatılmasına, temsilci veya temsilcilerin belirlenmesine ya da değiştirilmesine, faaliyet süresine, görev alanına, yetki sınırlarına ve çalışma usul ve esaslarına yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuyla karar verilir. Temsilciliğin adresi ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yetkili makama bildirilir.

Temsilcilikler, dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir; derneğin zorunlu organı niteliğinde değildir; genel kurulda temsil edilmez, delege çıkaramaz, oy kullanamaz ve dernek organlarının görev ve yetkilerini kullanamaz.

Temsilcilikler, yalnızca genel merkez yönetim kurulunun belirlediği görev alanı ve yetki sınırları içinde faaliyet gösterebilir. Temsilcilikler; dernek tüzüğüne, genel kurul kararlarına, yönetim kurulu kararlarına, genel merkez tarafından çıkarılacak yönetmelik, iç yönerge, talimat, kurumsal kimlik kuralları, faaliyet planları ve ilgili mevzuata uygun şekilde çalışmak zorundadır.

Temsilcilikler, yönetim kurulunun açık ve yazılı izni olmaksızın dernek adına temsil ve ilzam yetkisi kullanamaz; bağış veya yardım toplayamaz; aidat tahsil edemez; banka hesabı açamaz; ödeme sistemi, bağış linki veya dijital tahsilat aracı oluşturamaz; internet sitesi, sosyal medya hesabı veya dijital platform açamaz; resmî açıklama, basın duyurusu veya kamuoyu duyurusu yapamaz; sözleşme, protokol, kira sözleşmesi, sponsorluk anlaşması, iş birliği anlaşması veya üçüncü kişiler nezdinde derneği bağlayıcı herhangi bir işlem tesis edemez.

Temsilcilikler, yönetim kurulunun açık ve yazılı onayı olmaksızın borçlanamaz; kredi kullanamaz; senet, çek, kefalet, teminat, garanti, rehin veya ipotek veremez; taşınır veya taşınmaz mal satın alamaz, satamaz, kiralayamaz veya kiraya veremez; personel çalıştıramaz; iktisadi faaliyet yürütemez; dernek adına mali veya hukuki yükümlülük doğuran işlem yapamaz.

Temsilcilikler, derneğin adı, logosu, kurumsal kimliği, evrakı, mühürü, kaşesi, internet sitesi, sosyal medya hesapları, yayınları, afiş, broşür, duyuru, bağış çağrısı ve diğer tanıtım unsurlarını yalnızca genel merkezin belirlediği esaslara uygun olarak ve yönetim kurulunun izniyle kullanabilir.

Temsilcilikler tarafından yürütülecek faaliyetler, yardım çalışmaları, sosyal destek faaliyetleri, gönüllü organizasyonları, etkinlikler, duyurular, yerel iş birlikleri ve proje destekleri genel merkez yönetim kurulunun bilgisi, izni ve denetimi altında yürütülür.

Temsilcilikler, faaliyetleriyle ilgili bilgi, belge, kayıt, rapor, gönüllü listesi, yardım ve faaliyet kayıtları ile yönetim kurulunca istenecek diğer belgeleri süresi içinde genel merkeze sunmakla yükümlüdür.

Genel merkez yönetim kurulu, temsilciliklerin faaliyetlerini her zaman denetleyebilir; temsilciliklerden bilgi ve belge isteyebilir; faaliyetlerini sınırlandırabilir; belirli işlemleri önceden izin şartına bağlayabilir; uyarı verebilir ve düzeltici tedbir alınmasını isteyebilir. Temsilciliğin kapatılması için yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyu gerekir.

Temsilci veya temsilciler, yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuyla değiştirilebilir veya görevden alınabilir. Temsilciliğin adres değişikliği, faaliyetlerinin sınırlandırılması veya kapatılması işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Temsilcilikler kendi adlarına asıl, onursal veya başka bir statüde üye kabul edemez; ayrı üye kayıt sistemi oluşturamaz; üyelik başvuruları hakkında karar veremez ve genel merkez dışında üyelik hakkı doğuracak herhangi bir işlem tesis edemez. Temsilciliklere ulaştırılan üyelik başvuruları, herhangi bir görüşle bağlı olmaksızın karar verilmek üzere genel merkez yönetim kuruluna gönderilir.

Temsilcilik adına ayrı banka hesabı, elektronik ödeme sistemi, bağış bağlantısı, internet sitesi, sosyal medya hesabı veya bağımsız kurumsal iletişim kanalı oluşturulamaz. Gerekli görülen yerel iletişim ve faaliyet araçları yalnızca genel merkez adına, genel merkez hesapları altında ve yönetim kurulunun açık yazılı kararıyla kullanılabilir.

Temsilciliğe mali, idarî, temsil veya imza yetkisi verilmesi; bu yetkilerin genişletilmesi, daraltılması veya kaldırılması yönetim kurulu üye tam sayısının en az altısının olumlu oyuna bağlıdır. Verilen yetkiler yazılı, belirli, sınırlı ve her zaman geri alınabilir nitelikte olmak zorundadır.

Temsilciliklere ilişkin bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 21- Dernek tüzüğü, yalnızca genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Yönetim kurulu, denetim kurulu, temsilcilikler, komisyonlar, çalışma grupları veya dernek adına görevlendirilen kişiler tek başına tüzük değişikliği yapamaz; tüzük hükümlerini ortadan kaldıracak, daraltacak veya fiilen değiştirecek uygulama ve karar alamaz.

Tüzük değişikliği yapılabilmesi için, değişiklik konusunun genel kurul gündeminde açıkça yer alması esastır. Gündemde yer almayan tüzük değişikliği teklifleri, ancak mevzuatın izin verdiği hallerde ve genel kurulda hazır bulunan üyelerin gerekli yazılı önergesiyle gündeme alınabilir.

Tüzük değişikliği teklifleri, değişikliğin amacı, gerekçesi, mevcut madde metni ve önerilen yeni madde metni ile birlikte hazırlanır. Tüzük değişikliği tekliflerinin, mümkün olduğu ölçüde genel kuruldan önce üyelerin incelemesine sunulması ve çağrı belgelerinde veya eklerinde duyurulması esastır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı aranır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisidir. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır; ancak genel kurul kararıyla gizli oylama yapılabilir.

Derneğin adı, merkezi, amacı, çalışma konuları, faaliyet alanı, üyelik şartları, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma usulleri, üyelerin hak ve yükümlülükleri, genel kurul hükümleri, yönetim kurulu ve denetim kurulu yapısı, gelir kaynakları, gelir-gider işlemleri, iç denetim, borçlanma usulleri, temsilcilik hükümleri, tüzük değişikliği, fesih, tasfiye ve malvarlığı hükümleri gibi derneğin kurumsal kimliğini, yönetim yapısını, manevi hassasiyetlerini, genel merkez bütünlüğünü, mali güvenliğini ve kuruluş iradesini doğrudan etkileyen değişiklik teklifleri, gerekçesiyle birlikte açık, ayrıntılı ve ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda görüşülür.

Tüzük değişikliği teklifleri madde madde görüşülür ve karara bağlanır. Derneğin kurumsal kimliğini, amaç ve faaliyet alanını, üyelik sistemini, yönetim yapısını, genel merkez-temsilcilik ilişkisini, mali güvenliğini veya malvarlığı hükümlerini esaslı şekilde etkileyen değişikliklerde, teklifin aceleye getirilmemesi, üyelerin yeterli şekilde bilgilendirilmesi ve değişikliğin derneğin kuruluş amacıyla uyumunun gözetilmesi esastır.

Temsilcilikler, danışma kurulları, komisyonlar, çalışma grupları, gönüllü ekipleri veya destekçiler, tüzük değişikliği konusunda dernek adına bağlayıcı karar alamaz. Bu kişi ve birimler tüzük değişikliği konusunda yalnızca yönetim kuruluna öneri sunabilir; nihai karar yetkisi genel kurula aittir.

Tüzük değişikliği ile derneğin amaçları, manevi hassasiyetleri, genel merkez bütünlüğü, mali güvenliği, temsilciliklerin genel merkeze bağlılığı, denetim sistemi, üyelik güvenliği veya dernek malvarlığının korunmasına ilişkin temel ilkeler zayıflatılamaz; yapılacak değişikliklerin derneğin kuruluş amacıyla, kamu düzeniyle, dernekler mevzuatıyla ve ilgili diğer mevzuatla uyumlu olması zorunludur.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, dernek tüzüğünün son hali ve mevzuat gereğince sunulması gereken diğer belgeler, mevzuatta öngörülen süre içinde ilgili mülki idare amirliğine veya DERBİS üzerinden bildirilir.

Tüzük değişiklikleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda kabul edildiği tarihten itibaren dernek iç ilişkilerinde uygulanır. Bildirim, inceleme, düzeltme, eksiklik tamamlama veya idarece istenebilecek diğer işlemler bakımından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde tüzük değişikliğine ilişkin olarak Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 22- Genel kurul, mevzuatta öngörülen usul ve çoğunluklara uymak kaydıyla her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi konusu genel kurul gündeminde açıkça yer alır ve genel kurul çağrısında üyelere bildirilir. Gündemde açıkça yer almayan fesih konusu, mevzuatın izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir. Fesih kararı açık oylama ile alınır; ancak genel kurulca karar verilmesi halinde gizli oylama yapılabilir.

Fesih kararı alınması veya derneğin kendiliğinden sona erme halinin kesinleşmesi halinde, derneğin para, mal, hak, alacak ve borçlarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yürütülür. Genel kurul, gerekli görürse tasfiye işlemlerine yardımcı olmak üzere uzman kişi veya kuruluşlardan destek alınmasına karar verebilir. Tasfiye süresi içinde dernek adında “Tasfiye Halinde Sauna Sultan Manevi Değerleri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, fesih kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren tasfiye işlemlerine başlar. Tasfiye kurulu; derneğin defterlerini, kararlarını, gelir ve gider belgelerini, banka hesaplarını, kasa mevcudunu, alındı belgelerini, yetki belgelerini, aynı bağış ve aynı yardım belgelerini, taşınır ve taşınmaz mallarını, demirbaşlarını, haklarını, alacaklarını,

borçlarını, sözleşmelerini, projelerini, protokollerini, temsilcilik kayıtlarını, yardım malzemelerini, depo kayıtlarını, dijital hesap ve platformlarını, kurumsal kimlik unsurlarını ve derneğe ait diğer tüm belge, kayıt, hak ve varlıkları tespit eder.

Tasfiye kurulu, derneğin mevcut para, mal, hak, alacak ve borçlarını ayrıntılı şekilde gösteren bir tasfiye tespit tutanağı düzenler. Derneğin alacaklıları varsa mevzuata uygun şekilde çağrılır; derneğin borçları, zorunlu giderleri ve tasfiye masrafları öncelikle ödenir. Derneğin alacakları tahsil edilir. Gerekli görülmesi halinde derneğe ait taşınır mallar mevzuata uygun şekilde paraya çevrilebilir.

Derneğe ait temsilcilik, komisyon, çalışma grubu, depo, yardım dağıtım noktası, sosyal medya hesabı, internet sitesi, dijital platform, banka hesabı, ödeme sistemi, bağış kanalı ve benzeri tüm birimler ile araçlar tasfiye sürecinde genel merkezin ve tasfiye kurulunun kontrolü altına alınır. Bu unsurlar tasfiye kurulunun bilgisi ve izni dışında kullanılamaz, devredilemez, kapatılamaz veya üçüncü kişilere bırakılamaz.

Derneğin bağış amacıyla elde ettiği, belirli bir sosyal yardım, burs, gıda, erzak, aşevi, afet yardımı, türbe, kabristan, kültürel miras, eğitim, sağlık, barınma veya benzeri amaca tahsis edilmiş aynı ya da nakdi kaynaklar, tasfiye sırasında mümkün olduğu ölçüde bağış amacı, tahsis iradesi ve mevzuat hükümleri gözetilerek değerlendirilir. Şartlı bağışlar, bağış şartına ve ilgili mevzuata uygun şekilde tasfiye edilir.

Tasfiye sürecinde derneğe ait para, mal, hak, yardım malzemesi, demirbaş, bağış, aynı yardım, dijital hesap, kurumsal kimlik unsuru veya herhangi bir varlık; derneğin amacı dışında kullanılamaz, gizlenemez, devredilemez, kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz veya yetkisiz kişilerce tasarruf edilemez.

Tasfiye sonunda borçların ödenmesinden ve alacakların tahsilinden sonra kalan tüm para, mal, hak ve varlıklar; öncelikle dernek tarafından kurulmuş veya kurulmasına öncülük edilmiş, derneğin amaçlarına uygun faaliyet gösteren bir vakıf varsa bu vakfa devredilir. Böyle bir vakfın bulunmaması veya devrin mümkün olmaması halinde kalan malvarlığı, genel kurulca belirlenecek aynı veya en yakın amaçlı bir dernek, vakıf, kamu yararına çalışan dernek, vergi muafiyeti tanınmış vakıf veya ilgili mevzuata uygun kamu kurum veya kuruluşuna devredilir.

Genel kurulda malvarlığının devredileceği yer belirlenmemişse veya belirlenen yere devir hukuken ya da fiilen mümkün değilse, kalan para, mal ve haklar, derneğin merkezinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren, amacı derneğin amacına en yakın ve fesih tarihinde mevzuata uygun şekilde faal olan bir dernek veya vakfa devredilir. Bu konuda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin para, mal ve hakları hiçbir şekilde dernek üyelerine, kurucularına, yöneticilerine, denetçilerine, gönüllülerine, destekçilerine, bağışçılara veya bunların yakınlarına paylaştırılmaz; kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Tasfiye işlemleri, mevzuatta öngörülen süreler içinde tamamlanır. Haklı veya zorunlu sebeplerle tasfiye işlemlerinin süresinde tamamlanamaması halinde, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve izinler çerçevesinde hareket edilir.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu, durumu ve tasfiye sonucunu mevzuatta öngörülen süre içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirir. Bu bildirim tasfiye tutanağı, genel kurul tutanağı, hazırlan listesi ve mevzuat gereğince sunulması gereken diğer belgeler eklenir.

Derneğin defter ve belgeleri, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri tarafından saklanır. Genel kurul veya tasfiye kurulu, defter ve belgelerin saklanması görevini son yönetim kurulu üyelerinden birine de verebilir. Defter ve belgelerin saklanma süresi ve usulü bakımından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin feshi, tasfiyesi, malvarlığının devri, bildirim işlemleri, defter ve belgelerin saklanması ve bu maddede düzenlenmeyen diğer konular hakkında Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ VE MEVZUATA UYUM

Madde 23- Bu tüzükte açıkça düzenlenmeyen, eksik kalan, uygulanmasında tereddüt doğan veya farklı yorumlara konu olabilecek hususlarda; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve mevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin kuruluşu, üyelik işlemleri, organları, genel kurul toplantıları, yönetim ve denetim faaliyetleri, gelir ve gider işlemleri, bağış kabulü, yardım toplama faaliyetleri, ayni ve nakdi yardım süreçleri, yurt içi ve yurt dışı yardım işlemleri, temsilcilik faaliyetleri, tüzük değişikliği, fesih, tasfiye, bildirim yükümlülükleri ve mevzuatın derneklere yüklediği diğer tüm iş ve işlemler bakımından ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bu tüzük hükümleri; derneğin kuruluş amacı, manevi hassasiyetleri, genel merkez bütünlüğü, kurumsal kimliği, mali güvenliği, iç denetim düzeni, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukuka uygunluk ve kamu düzenine uygunluk ilkeleri gözetilerek yorumlanır ve uygulanır.

Dernek organları, temsilcilikler, onursal üyeler, gönüllüler, destekçiler, bağışçılar, danışma kurulları, komisyonlar, çalışma grupları ve dernek adına görevlendirilen kişiler; bu tüzükte, genel kurul kararlarında, yönetim kurulu kararlarında veya ilgili mevzuatta kendilerine açıkça

tanınmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Açıkça yetkilendirilmemiş kişi veya birimler dernek adına temsil, ilzam, bağış veya yardım toplama, borçlanma, sözleşme yapma, açıklama yapma, banka hesabı açma, sosyal medya veya dijital platform oluşturma, mali işlem yürütme veya üçüncü kişiler nezdinde derneği bağlayıcı işlem tesis etme yetkisine sahip değildir.

Derneğin adı, logosu, kurumsal kimliği, evrakı, dijital hesapları, sosyal medya hesapları, internet sitesi, bağış kanalları, banka hesapları, mühür, kaşe, yayın, duyuru, afiş, broşür ve benzeri tanıtım unsurları; yönetim kurulunun belirlediği usul ve esaslar dışında kullanılamaz.

Derneğin faaliyetlerinde; kanunlara, kamu düzenine, genel ahlaka, kişisel verilerin korunmasına, bağışçı ve yardım alan kişilerin gizliliğine, mali disipline, kayıt düzenine, denetime elverişliliğe, gönüllülük ilkelerine, sosyal yardım ahlakına, derneğin amaçlarına ve manevi hassasiyetlerine uygun hareket edilir.

Bu tüzükte yer alan hükümlerden herhangi birinin ilgili mevzuat karşısında uygulanamaz hale gelmesi, tüzüğün diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Böyle bir durumda, uygulanamayan hüküm yerine derneğin kuruluş amacı, genel merkez bütünlüğü, mali güvenliği, manevi hassasiyetleri ve ilgili mevzuata en uygun düşen yorum ve uygulama esas alınır.

Bu tüzük hükümleri, derneğin amaç ve faaliyet alanını genişletmek veya daraltmak, genel merkez ile temsilcilik ilişkilerini değiştirmek, üyelik ve yönetim düzenini etkilemek, mali yükümlülük doğurmak ya da derneğin malvarlığını ilgilendirmek amacıyla yorum yoluyla değiştirilemez. Bu nitelikteki değişiklikler ancak tüzükte ve mevzuatta öngörülen usule uygun genel kurul kararıyla yapılabilir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil etmeye, dernek adına iş ve işlemleri yürütmeye, kuruluş işlemlerini tamamlamaya, defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmeye, banka hesabı açmaya, DERBİS ve ilgili elektronik sistem işlemlerini yürütmeye, gerekli bildirimleri yapmaya, dernek merkezi ve kuruluş evraklarıyla ilgili işlemleri takip etmeye, üyelik başvurularını almaya, derneğin ilk faaliyet hazırlıklarını yapmaya ve mevzuatın geçici yönetim kuruluna verdiği diğer görevleri yerine getirmeye aşağıda belirtilen geçici yönetim kurulu yetkilidir.

Geçici yönetim kurulu, dernek tüzüğüne, kuruluş amacına, manevi hassasiyetlere, genel merkez bütünlüğüne, mali güvenlik ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun hareket eder. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurul yapıncaya kadar derneğin yönetim kurulu görev ve yetkilerini kullanır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	İmza
---------	------------	--------	------

1		Geçici Yönetim Kurulu Başkanı	
2		Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	
3		Geçici Yönetim Kurulu Sekreteri	
4		Geçici Yönetim Kurulu Saymanı	
5		Geçici Yönetim Kurulu Üyesi	
6		Geçici Yönetim Kurulu Üyesi	
7		Geçici Yönetim Kurulu Üyesi	

Bu tüzük 23 (yirmi üç) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Kurucuların imzaları:

Sıra No	Adı Soyadı	İmza
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		